

1500547-90.2021.8.26.0531

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: FELIPE FERREIRA PIMENTA

Comarca: Santa Adélia

Foro: Foro de Santa Adélia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Adélia

Foro de Santa Adélia

Vara Única

Praça Dr. Adhemar de Barros, nº 255, Santa Adélia-SP - cep 15950-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500547-90.2021.8.26.0531 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500547-90.2021.8.26.0531

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2332361/2021 - DEL.POL.ARIRANHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Felipe Ferreira Pimenta

Vistos.

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado nos autos da Ação Penal nº 1500547-90.2021.8.26.0531 como incurso no art. 155, caput e §1º, do Código Penal, porque entre os dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2021, durante o repouso noturno, na Rua Luiz Ravazzi Filho, altura do numeral 164, na cidade de Ariranha, Comarca de Santa Adélia, subtraiu, para si, um veículo VW/Gol de placa BLT-7925, avaliado em R\$5.000,00 (cinco mil reais), pertencente à vítima Wender Maurílio Rodrigues Molgora.

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA foi denunciado ainda nos autos da Ação Penal nº 1500548-75.2021.8.26.0531 como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, porque no dia 19 de novembro de 2021, em horário desconhecido, na Rua Antônio Campana, altura do numeral 218, na cidade de Ariranha, Comarca de Santa Adélia, subtraiu, para si, um veículo VW/Gol de placa BUW2D62, avaliado em R\$6.000,00 (seis mil reais),

pertencente à vítima Janaína Cristina Silvério Teodoro Leite.

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA foi denunciado, por fim, nos autos da Ação Penal nº 1500552-15.2021.8.26.0531 como incurso no art. 155, caput e §1º, do Código Penal, porque entre os dias 19 e 20 de outubro de 2021, durante o repouso noturno, na Rua Quinze de Novembro, altura do numeral 398, na cidade de Ariranha, Comarca de Santa Adélia, subtraiu, para si, um veículo VW/Voyage de placa BKF-6002, avaliado em R\$5.296,00 (cinco mil, duzentos e noventa e seis reais), pertencente à vítima Luiz Afonso Timóteo.

No Processo nº 1500547-90.2021.8.26.0531, a denúncia foi recebida aos 10 de março de 2022, oportunidade em que, acolhendo a representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 69/72). Cumprimento da ordem de prisão aos 16 de março seguinte (fls. 78/82).

No Processo nº 1500548-75.2021.8.26.0531, a denúncia foi recebida aos 09 de março de 2022 e, nos termos da representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 88/91). Cumprimento da ordem de prisão aos 18 de março seguinte (fls. 107/110).

No Processo nº 1500552-15.2021.8.26.0531, a denúncia foi recebida aos 14 de fevereiro de 2022, oportunidade em que, acolhendo representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva do acusado (fls. 57/60). Cumprimento da ordem de prisão aos 11 de março seguinte (fls. 66/69).

Foi determinada a reunião dos feitos para instrução e julgamento conjunto. As ações penais nº 1500548-75.2021.8.26.0531 e 1500552-15.2021.8.26.0531 foram apensadas ao feito nº 1500547-90.2021.8.26.0531 e nestes autos prosseguiram-se os demais atos processuais. (fls. 114/115, 81/82 e 86/87 respectivamente).

O réu foi citado (fls. 89/90 do feito 1500547-90.2021.8.26.0531, fl. 118/119 do feito 1500548-75.2021.8.26.0531; fl. 88 do feito 1500552-15.2021.8.26.0531) e apresentou, por meio de seus Causídicos, resposta à acusação (fls. 94/99).

Não sendo vislumbradas as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 110).

Em observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foi revisada e mantida a custódia cautelar do réu (fl. 139).

Em audiência de instrução realizada aos 14 de junho de 2022, foi colhido o depoimento das vítimas e da testemunha de acusação Silvio Riva. Antes do interrogatório do acusado, o Ministério Público aditou a denúncia referente ao feito 1500548-75.2021.8.26.0531 para inclusão da causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, §1º, CP), após o que foi ouvida a Defesa e, nada sendo requerido, foi por fim interrogado o acusado. Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais (fl. 142).

O Ministério Público postulou a condenação do acusado nos termos das denúncias e aditamento. Em sede de dosimetria da pena, postulou o aumento em primeira fase por conta dos maus antecedentes, opinou pela não compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por ser aquela específica, e, em terceira fase, pugnou a aplicação da causa de aumento do repouso noturno para todos os crimes. No mais, pediu o reconhecimento do concurso material de infrações, ante a habitualidade delitiva, a aplicação de regime inicial fechado, sem substituição da sanção corporal por restritivas de direitos.

A Defesa, por sua vez, defendeu a aplicação da continuidade delitiva e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade das infrações está demonstrada pelos seguintes documentos: a) 1500547-90.2022.8.26.0531: boletins de ocorrência (fls. 04/05 e 06/07), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 08), auto de avaliação (fl. 21); b) 1500548-75.2021.8.26.0531: boletins de ocorrência (fls. 04/06 e 07/08), auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 11), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), auto de entrega (fl. 26), laudo pericial (fls. 38/43) e auto de avaliação (fl. 44); c) 1500552-15.2021.8.26.0531: boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição, apreensão e entrega (11) e auto de avaliação (fl. 28).

A autoria, da mesma forma, é inconteste.

A vítima Wender Maurílio Molgora, em sede policial, declarou: “no dia 01/10/2021 teve seu veículo VW/GOL, placas BLT7925, cor cinza, furtado em frente a casa de sua namorada. No mesmo dia, o seu veículo foi encontrado entre a vicinal que liga Ariranha/SP a Santa Adélia/SP, em uma zona rural. O declarante informa foi subtraído o som automotivo da marca pioneer MP3 PLAYER AM/FM USB, de cores preta e vermelho, como também foi subtraído a sua carteira de motorista, sendo esses não localizados no encontro do veículo.” (fl. 09 – 1500547-90.2022.8.26.0531).

Em juízo, a vítima Wender confirmou a subtração de seu veículo, que estava estacionado em frente à casa de sua namorada, enquanto dormia. Recuperou o veículo, sem o aparelho de rádio, que era simples, só com entrada de USB. O carro ainda apresentava alguns arranhados e danos na placa, que precisou ser trocada. O veículo foi localizado no final da tarde do mesmo dia. O carro foi encontrado abandonado por funcionários da Usina Colombo.

A vítima Janaina Cristina Silverio Teodoro Leite, na fase extrajudicial, declarou: “na data de 19/11/2021, pelo período da manhã, visualizou que seu veículo VW/GOL CL, placa BUW2D62, não estava mais estacionado mais na frente de sua residência, como é de costume deixá-lo, tendo sido subtraído por indivíduo(s) desconhecido(s). No sábado (20/11/2021), pelo período da manhã, a declarante disse ter recebido uma ligação restrita, na qual uma pessoa não identificada disse à declarante que tinha uma pessoa de nome Ronaldo Aguiar, morador de Santa Adélia, próximo ao buracão, desmontando um veículo, e que a pessoa de Ronaldo estaria com um motor na mão. A declarante disse que imediatamente foi até o local, denominado como Fazenda Dumond, na cidade de Santa Adélia, e que também acionou a Polícia Militar, sendo que por volta das 12 horas os Policiais Militares compareceram ao local e pediram para que ela reconhecesse o veículo, tendo feito, e posteriormente pediram para que a declarante então levasse o veículo. A declarante disse que quando chegou ao local não tinha mais ninguém lá, e que ao conferir o veículo estava faltando o motor, o capô, o som, o volante, a vareta do câmbio, o retrovisor do lado esquerdo, o para-choque dianteiro, os faróis, bem como as placas do veículo. Após os Policiais Militares liberaram, a declarante retirou o veículo do local.” (fl. 10)

Em juízo, a vítima Janaina relatou que deixou seu veículo estacionado em frente à sua casa, quando acordou, constatou que o veículo havia sido furtado. Acredita que o veículo foi furtado durante a noite, pois antes de dormir, por volta das 22h / 23h, o veículo ainda estava lá, e deu pela falta do bem por volta das 08h. Recebeu uma ligação anônima dizendo que um veículo com as mesmas características estava abandonado perto da Fazenda Dumont; foram até o local e confirmaram que era seu veículo. Ressaltou que do veículo restou praticamente a lataria e as rodas, pois várias peças foram retiradas (placa, motor, rasgaram a frente, capô, volante, câmbio, fios cortados). O motor foi recuperado pela Polícia. Mesmo recuperando o motor, não teve condições financeiras de consertar o veículo, pois foi muito danificado.

A vítima Luiz Afonso Timoteo, em sede policial, declarou: “Deixou seu veículo, acima descrito, estacionado na rua em frente a sua residência, por volta das 21h horas do dia 19/10/2021 e por volta das 05 horas do dia 20/10/2021, saiu de sua casa e viu que haviam subtraído o seu veículo VW Voyage, placas BKF6002. O veículo estava trancado. No período da tarde o veículo VW/VOYAGE foi encontrado, em um carreador de cana-de-açúcar, sendo que o veículo estava com algumas peças desmontadas, as quais foram encontradas escondidas na plantação.” (fl. 07)

Em juízo, a vítima Luiz Afonso contou que seu veículo estava estacionado em frente à sua casa e foi subtraído por volta da meia noite, conforme constatou na câmera de segurança. Apenas deu pela falta do veículo por volta das 04h, quando acordou para trabalhar. Do veículo foram retiradas algumas peças, entre elas bateria, motor de partida, radiador, as quais foram deixadas no meio do canavial, próximo ao local em que abandonado o veículo. Esclareceu que quando encontraram o veículo abandonado, acabaram encontrando também as peças retiradas, que estavam cerca de 40 metros distante do veículo, cobertas com palha de cana. Foi um funcionário da Usina Colombo que encontrou o veículo e acionou a polícia.

A testemunha Silvio Riva, em sede policial, prestou o seguinte depoimento: “Que

durante os meses de outubro e novembro deste ano foram subtraídos três veículos na circunscrição desta Delegacia (fatos narrados nos RDOs de n. 263/2021, 284/2021 e 329/2021, todos elaborados nesta unidade policial). Todos os veículos foram subtraídos com o mesmo modus operandi e foram localizados próximo a cidade de Santa Adélia/SP, faltando algumas peças automotivas. Que devido aos fatos, houve a suspeita de que o autor seria da cidade de Santa Adélia; e, com apoio dos polícias civis daquela cidade, começamos a realizar diligências a fim de identificar a autoria do crime, a qual foi feita, e através de uma denúncia a pessoa de Bruno Henrique de Oliveira foi identificada como o autor dos furtos. Em solo policial, Bruno confessou a autoria dos crimes e ainda disse que retirava as peças automotivas para colocar em seu veículo. Que parte das peças subtraídas do veículo descrito no RDO n. 329/2021 foram apreendidas e devolvidas a proprietária Janaína Cristina Silvério Teodoro Leite. E quanto ao toca CD subtraído no veículo descrito no RDO n. 263/2021, ainda não foi encontrado; quanto as peças subtraídas do veículo descrito no RDO n. 284/2021, quando da sua localização, já haviam sido tiradas várias peças do automóvel, as quais foram localizadas escondidas em um mato, porém, não foi encontrado o purificador de ar do veículo.” (fls. 14 - 1500547-90.2021.8.26.0531).

Em juízo, a testemunha Silvio relatou que ocorreram três furtos de veículo na cidade de Ariranha, sendo que os veículos foram localizados nas imediações de Santa Adélia, faltando peças, o que levou a suspeita de que o autor dos furtos fosse morador de cidade de Santa Adélia. Entrou em contato com os policiais da congênera de Santa Adélia e, posteriormente, obtiveram informações de que o acusado seria o autor dos furtos. Ressaltou que Bruno, questionado, confessou os furtos em apuração e confidenciou que havia instalado em seu carro as peças retiradas dos veículos subtraídos. Algumas peças subtraídas foram recuperadas e restituídas às vítimas, mas nem todas. Quanto ao som retirado de um dos carros, o acusado disse tê-lo vendido em uma loja; o comerciante confirmou a compra e disse ter vendido o bem, não se recordando para quem. Também não foi recuperado o purificador de ar de outro automotor e algumas peças do terceiro veículo. Não conhecia Bruno dos meios policiais.

Na fase inquisitorial, foi ouvida também a testemunha João Batista Alves, que prestou o seguinte depoimento: “há aproximadamente 02 ou 03 meses Bruno foi até sua loja de móveis dizendo que havia tirado um toca CD de seu gol branco, perguntando se o declarante queria comprar pois estava sem dinheiro para por combustível em seu carro; que o toca CD era simples, bem antigo e de cor acinzentada; que ofereceu a quantia de R\$30 ou R\$40,00 para Bruno, não se recordando exatamente devido ao tempo transcorrido; que como Bruno informou que era de seu veículo, não imaginou que fosse produto ilícito; que não se recorda para vendeu o mesmo.” (fl. 41)

O acusado Bruno Henrique de Oliveira, assim como na fase policial, confessou em juízo a autoria dos três crimes em apuração. Com relação ao furto do veículo Gol, ocorrido entre os dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2021 (vítima Wender), ressaltou que abandonou o veículo na mesma noite por ter acabado o combustível e dele retirou apenas o aparelho de rádio, que vendeu por R\$50,00 na loja de penhores. Com relação ao furto do veículo ocorrido em 19 de novembro de 2021 (vítima Janaína), confidenciou que abandonou o veículo, retirando o motor, câmbio, volante, rádio e outras peças, que instalou em seu carro. Com relação ao furto ocorrido entre os dias 19 e 20 de outubro de 2021 (vítima Luiz), contou que furtou o veículo e o abandonou em Santa Adélia e retirou dele algumas peças que precisava para seu veículo, como motor de partida, purificador de ar e outras peças. Confirmou que todos os três furtos foram praticados durante a madrugada (entre meia-noite e um hora da manhã) e que os veículos estavam estacionados na via pública. Pretendia com os furtos arrumar seu carro para viajar para a cidade em que sua mãe está residindo, no Mato Grosso do Sul. Às perguntas da Defesa, respondeu que seu carro estava “fundindo” e por isso resolveu praticar os furtos.

Essas são as provas.

Diante do que foi dito em audiência e juntado aos autos, está mais que comprovado que o acusado foi o autor dos crimes em apuração.

O réu confessou, tanto na fase policial como em juízo, a prática dos delitos. Nesse

ponto, ressalto que “a confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia.” (Nucci, Guilherme de Souza - Manual de Processo Penal e Execução Penal - 11ª edição - Forense - 2014 - Pag. 397).

E a confissão do acusado vai ao encontro de todas as provas produzidas nos autos. Conforme depoimento seguro e isento de contradições prestado pelo policial civil, o réu foi surpreendido na posse de peças retiradas dos veículos furtados e confirmou a prática dos crimes, dando detalhes das circunstâncias de sua execução. Nesse particular, ressalto que o depoimento do policial merece total crédito, não devendo ser impugnado, pois inexiste qualquer indício de que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o acusado pelos crimes em apuração. Seu depoimento foi seguro e coeso e merece toda a credibilidade. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência de nossos Tribunais:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE REINCENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO E REINCENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) . 3. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...) . 7. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Tráfico de entorpecentes – Agentes flagrados guardando e tendo em depósito 2,14 gramas de cocaína em pó, 2,28 gramas de cocaína sob a forma de "crack" e 235 gramas de maconha – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade – No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (...) . (TJSP; Apelação Criminal 0000586-62.2016.8.26.0168; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019)

Caberia à Defesa, de qualquer forma, o ônus de demonstrar a imprestabilidade de referida prova, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, a apreensão de parte da res furtiva (peças retiradas dos veículos subtraídos) em poder do acusado é circunstância que representa idôneo liame de autoria (TJSP; Apelação Cível 1515481-89.2021.8.26.0228; Relator (a): Francisco Bruno (Pres. Seção de Direito Criminal); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Especial da Infância e Juventude - 6ª Vara Especial da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022; e TJSP; Apelação Criminal 0000235-19.2017.8.26.0083; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Aguaí - Vara Única; Data do Julgamento: 31/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021).

De toda sorte, o conjunto probatório é mais que suficiente a comprovar que o

acusado foi o autor dos crimes, fato este incontroverso e não impugnado pela Defesa.

Em continuação, deve ser reconhecida a majorante do repouso noturno. Com efeito, restou suficientemente demonstrado pela prova oral que os três furtos foram praticados durante o repouso noturno (madrugada). Nesse sentido o depoimento das vítimas, o que, no mais, foi confirmado pelo acusado.

Destaco que em julgamento realizado no último dia 22 de junho, o C. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Tema 1.144 (REsp nº 1.979.989/RS e 1.979.998/RS), sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que para a incidência do aumento de pena previsto no art. 155, §1º, do Código Penal, basta que o crime de furto tenha sido praticado durante o repouso noturno, sendo irrelevante o fato de as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, bem como se o furto foi cometido em estabelecimento comercial ou na via pública.

A citada Corte já se pronunciava pela “incidência da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, mesmo na hipótese de furto de veículo estacionado em via pública.” (AgRg no AREsp 1799317/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

Enfim, conforme doutrina e jurisprudência, irrelevante que o crime tenha sido cometido em estabelecimento comercial, residência desabitada ou na via pública, ou que a vítima esteja, ou não, efetivamente repousando. O tratamento mais rigoroso ao crime cometido neste período decorre da maior fragilidade da vigilância do patrimônio de um modo geral.

Sobre o tema, Cleber Masson explica oportunamente:

O fundamento da elevação da pena pelo repouso noturno nada tem a ver com a maior periculosidade do agente, nem mesmo com a maior ou menor capacidade de delinquir revelada em concreto ou pelo fato criminoso considerado em si mesmo. O que o Código Penal tem em mira, com a maior punibilidade do furto noturno, é única e exclusivamente assegurar a propriedade móvel contra a maior precariedade de vigilância e defesa durante o recolhimento das pessoas para o repouso durante a noite. Critério estritamente objetivo. Não se discute que durante o repouso noturno há mais facilitação para a subtração. Essa é a razão do tratamento legal mais rígido. A vigilância dos proprietários e possuidores legítimos sobre seus bens é dificultada, ou até mesmo desaparece, durante o período em que as pessoas descansam, e o larápio se vale desta condição para lesar o patrimônio alheio.

Incabível, por outro lado, o privilégio previsto no §2º do art. 155 do Código, uma vez que o valor dos veículos furtados supera, em muito, o valor de um salário-mínimo (fls. 21 do 1500547-90.2022.8.26.0531; fl. 44 do 1500548-75.2021.8.26.0531; e fl. 28 do 1500552-15.2021.8.26.0531) e diante da reincidência do acusado.

Por fim, deve ser reconhecida a continuidade delitiva.

Sabe-se que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “a continuidade delitiva, em regra, não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos praticados em período superior a 30 (trinta) dias” (STJ, AgRg no REsp 1747139/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019 e Jurisprudência em Teses do STJ, Edição nº 17: Crime Continuado I).

Entretanto, há julgados flexibilizando referido entendimento para o fim de aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, quando outros fatores indicarem a presença da continuidade no caso concreto (STJ, APn n. 847/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 30/9/2021).

No caso dos autos, muito embora entre o primeiro crime (entre 30/09/2021 e 01/10/2021) e o último (19/11/2021) tenha transcorrido prazo superior a 30 dias, as demais circunstâncias justificam a flexibilização, excepcional e casuística, deste entendimento, para aplicação da continuidade delitiva.

Primeiramente, o prazo foi pouco excedido. No mais, os crimes são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições de lugar e modo de execução (furto de veículo estacionado na via pública). E, no mais, preenchido o requisito de ordem

subjetiva.

Conforme a jurisprudência ainda dominante, para a caracterização da continuidade delitiva é também necessário o preenchimento de requisito de ordem subjetiva, isto é, deve restar evidenciada a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. Em outras palavras, é imprescindível que os vários crimes resultem de plano previamente elaborado pelo agente, o que distingue o crime continuado da habitualidade criminosa. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CINCO CONDENAÇÕES POR ROUBO EM CONCURSO MATERIAL. POSTERIOR PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS COM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS (AUSÊNCIA DE DOLO GLOBAL). PLEITO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO EM FACE DA TEORIA OBJETIVA PURA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL INTERPRETADO PELO STJ À LUZ DA TEORIA MISTA. EXIGÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS CRIMES PARCELAES. ORDEM DENEGADA. 1. A ficção jurídica do crime continuado, pautada em razões de política criminal, autoriza o magistrado a deixar de aplicar as penas correspondentes aos crimes parcelares isoladamente para considerar como se um único delito tivesse sido praticado pelo agente e, assim, aplicar o sistema da exasperação da pena. 2. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal. 3. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares. 4. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram que não está presente o requisito subjetivo necessário à caracterização do aludido instituto penal, já que o réu não teria agido com o ânimo de cometer um roubo em continuação do outro. 5. Desse forma, ante o necessário reexame fático, é inviável no espectro de cognição do habeas corpus avaliar a conduta do Paciente, a fim de reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, uma vez que é imperativo aferir o elemento anímico do agente e concluir se o comportamento humano voluntário foi psiquicamente direcionado a finalidades autônomas ou se há dolo global entre os delitos parcelares. 6. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ, HC 477.102/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

No caso em apreço, vê-se que os crimes decorrem em um plano previamente elaborado pelo agente; estavam abrangidos por um dolo global. Isto porque, restou evidenciado que o réu praticou os furtos com a finalidade de lhes retirar as peças para instalar em seu próprio veículo, que necessitava de reparos. Conclui-se, portanto, que o acusado agiu com o ânimo de cometer um furto em continuação ao outro, com o objetivo, existente desde o início, de remover as peças dos veículos para recuperação de seu automotor.

Assim, presentes os requisitos exigidos para o reconhecimento do crime continuado (art. 71, CP).

Finalmente, fixada a responsabilidade penal do acusado por três crimes de furto simples com a agravante do repouso noturno, em continuidade delitiva, passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

Em relação às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal à espécie; não há elementos desabonadores de sua conduta social ou personalidade e, no mais, os motivos, as circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal e a vítima não contribuiu para o delito. Entretanto, o réu possui maus antecedentes (fls. 53/57 - duas condenações definitivas não consideradas para fins de reincidência). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/5, resultando em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa para cada crime de furto.

Em segunda fase, o acusado é reincidente específico (fls. 53/57). Por outro lado, confessou em juízo a autoria dos crimes. Nesse ponto, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a reincidência específica não impede a integral compensação com a atenuante da confissão espontânea (AgInt no HC 686.992/SP, Rel.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). Assim, ficam compensadas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, restando inalterada a pena nesta fase.

Por sua vez, em terceira fase, presente a causa de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, §1º do CP) e, assim, majoro a reprimenda na fração de 1/3, resultando em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa para cada crime de furto, que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Reconhecida a continuidade delitiva (art. 71, CP), conforme já fundamentado, e considerando o número de infrações (02 - 1/6; 03 - 1/5; 04 - 1/4; 05 - 1/3; 06 - 1/2; 07 ou mais - 2/3), majoro a pena de um dos crimes (porque iguais) na fração de 1/5, resultando em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 01 (um) dia de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Não obstante a quantidade de pena aplicada (não superior a quatro anos), fixo o regime inicial fechado, tendo em vista a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes).

Não há dados suficientes para a detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, neste momento.

Incabível, outrossim, a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos (art. 44, CP), porque o acusado é reincidente específico (art. 44, II e §3º, última parte, CP). Além disso, é portador de maus antecedentes, revelando que a substituição não se mostraria adequada e suficiente aos fins pretendidos.

Do mesmo modo, dada a reincidência em crime doloso, deixo de conceder a suspensão condicional da pena (art. 77, I, CP).

Por fim, ausentes os elementos sobre a capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e assim o faço para CONDENAR o acusado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA como incurso por três vezes no art. 155, caput e §1º, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Mantenho a prisão preventiva do réu, uma vez que não houve qualquer alteração fática que permitisse reavaliar a medida. A custódia cautelar mostra-se imprescindível à garantia da ordem pública, em face da reiteração delitiva (múltipla reincidência).

Por fim, condeno o sentenciado ao pagamento das custas (Lei Estadual nº 11.608/03). Intimem-se as vítimas desta decisão.

Após o trânsito em julgado:

- i) intime-se o réu para o pagamento da multa, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 50 do Código Penal;
- ii) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal;
- iii) oficie-se ao IIRGD, informando sobre a condenação do réu;
- iv) expeça-se guia de execução penal.

P.I.C.

Santa Adélia, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA